

Diritti delle Persone con Disabilità e LISPI — Schema

Percorsi nella Disabilità · Sessione 12

Principio di inclusione

- **Inclusione** → cambiare le regole del gioco: stesse opportunità per tutti, nessun luogo separato
 - **Personalizzazione** → punto di partenza, non obiettivo finale
 - Fonte: **Pianificazione LISPI 2019-2022, art. 2a**
-

Piramide delle fonti giuridiche

- **Convenzione ONU disabilità** → ratificata Svizzera 2014 — livello massimo
 - **CEDU** → Convenzione europea diritti dell'uomo (1950)
 - **Costituzione federale** (1999) — art. 35-36
 - **Codice civile (CC)** (1907) — art. 388-398
 - **LPMA / ROPMA / LISPI** → livello cantonale Ticino
 - **Regola: ogni strumento cantonale deve rispettare tutti i livelli superiori**
-

Riforma 2013

Prima (fino al 01.01.2013)	Dopo (dal 01.01.2013)
Autorità parentale prolungata — minorenne a vita	Promozione autodeterminazione
Genitori decidono tutto	Accompagnamento alla vita adulta

3 Principi di ogni intervento (art. 36 Cost. / art. 389 CC)

- **Sussidiarietà** → intervenire SOLO se famiglia/servizi sono insufficienti
 - **Proporzionalità** → calibrato allo scopo (principio + temporale + materiale)
 - **Adeguatezza** → solo misure strettamente necessarie
-

Quando interviene l'ARP con adulti?

- Condizione 1: turbe psichiche / disabilità mentale / malattia invalidante / incapacità temporanea (art. 390 CC)
 - Condizione 2: a causa di questi stati non riesce a provvedere ai propri interessi
 - **Entrambe le condizioni devono essere presenti — non basta la diagnosi**
-

Capacità di discernimento

- **Capacità di discernimento** → agire ragionevolmente
 - Aspetto **cognitivo** → capisco perché lo faccio
 - Aspetto **volitivo** → valuto le conseguenze
 - **Non è binaria — si valuta per ogni singola decisione**
 - Verifica: riformulazione informazioni · pro/contro · impatto · difesa opinione
-

Tipi di curatela (logica: "vestito su misura")

- **Curatela di sostegno** → affianca, non sostituisce (min. invasiva)
- **Curatela di rappresentanza** → agisce al posto in ambiti definiti
- **Curatela di amm. dei beni** → gestione patrimoniale
- **Curatela di cooperazione** → certi atti richiedono consenso curatore
- **Combinazione** → più tipi insieme
- **Curatela generale** → strumento in via d'estinzione — contraria a Convenzione ONU art. 12

Quattro ambiti: amministrativo · cura persona · benessere · patrimoniale/giuridico

Diritti strettamente personali

- **Assoluti** → nessuna rappresentanza possibile (matrimonio, testamento, tatuaggi, doni d'organi)
 - **Relativi** → rappresentanza possibile solo se incapace di discernimento (cure mediche, fotografie)
-

Tipi di curatore

- **Volontario** → familiare o persona vicina
 - **Privato** → professionista autonomo
 - **Professionista** → messo a disposizione dal Comune
 - Criteri idoneità: idoneità personale (no conflitti) · professionale (know-how) · tempo disponibile
-

LISPI

- **LISPI** → Legge cantonale ticinese sull'integrazione sociale e professionale degli invalidi
 - Strumento per: inclusione · inserimento professionale · protezione · libertà di scelta
 - 4 obiettivi art. 4: terapia · educazione · socializzazione · lavoro creativo + remunerazione
 - **Luogo di vita = strumento, non obiettivo**
 - Direttive 1/3/5 → standard qualitativi emanati dall'Ufficio invalidi
-

Autori / Date / Riferimenti

Chi	Cosa	Quando
Ersilia Gianella	Docente ricercatrice SUPSI — lezione LISPI	12.05.2026
ONU	Convenzione diritti persone con disabilità	Ratificata CH: 2014
Svizzera	Riforma diritto di protezione — abolizione autorità parentale prolungata	01.01.2013
UFS	~1,8M persone over 16 con handicap; 300K limitazioni forti	2024
ARP Svizzera	109.000 persone sotto misura di protezione	31.12.2024
ARP Svizzera	1.396 persone sotto curatela generale	31.12.2023

Parole chiave

inclusione · LISPI · ARP · capacità di discernimento · curatela su misura · curatela generale · sussidiarietà · proporzionalità · adeguatezza · autodeterminazione · diritti strettamente personali · autorità parentale prolungata · Convenzione ONU disabilità · progetto di vita individualizzato